

(R. C. del S. 125)

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para ordenar a la Secretaria del Departamento de la Familia, diseñar y establecer un programa piloto que ofrezca un sistema coordinado de apoyo y servicios a los adultos con neurodivergencia; establecer parámetros y requisitos del Programa; facultar a la Secretaria del Departamento de la Familia para adoptar la reglamentación necesaria a estos fines; y para otros asuntos relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una persona neurodivergente es aquella cuyo desarrollo neurológico difiere del promedio. La neurodivergencia alude a las diferencias innatas en el funcionamiento cerebral que dan lugar a diversas maneras de procesar la información, aprender, comportarse y percibir la realidad, y que pueden limitar su funcionamiento diario y sus relaciones sociales.

La neurodivergencia es un concepto que redefine la manera en que se comprenden las diferencias en el funcionamiento del cerebro humano. Este término abarca una variedad de condiciones neurológicas y de aprendizaje, como el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia, la dispraxia, Discalculia y el Síndrome de Tourette y Trastorno de Procesamiento Sensorial, entre otros.

Las personas con neurodivergencia varían en cuanto a sus habilidades, inteligencia y conducta. Las personas adultas con esta condición requieren, a través de toda su vida, atención y apoyos específicos. Por esta razón, esta Asamblea Legislativa reconoce que es importante promover programas dirigidos a atender y ayudar las necesidades del adulto con trastornos de espectro autista. A este fin, se propone la adopción y desarrollo de opciones y planes personalizados mediante los cuales se facilite que personas con este síndrome puedan avanzar e integrarse a la comunidad. A base de ello, mediante esta Resolución Conjunta, ordenamos la creación de un programa piloto en el Departamento de la Familia, con el objetivo de ofrecer unos servicios y apoyos individualizados y coordinados para atender las necesidades de estas personas.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena a la Secretaria del Departamento de la Familia, diseñar y establecer un programa piloto para ofrecer un sistema coordinado de apoyo y servicios a los adultos con neurodivergencia, conforme a lo siguiente:

- a. El Programa Piloto deberá proveer servicios y apoyo a no menos de cincuenta (50) personas mayores de veintiún (21) años con neurodivergencia.

- b. El Programa Piloto complementará otros programas de apoyo y servicios ofrecidos por el Departamento u otras agencias gubernamentales.
- c. El Programa Piloto proveerá -sin que se entienda como una limitación- los siguientes servicios:
 - 1. Orientación sobre programas y oportunidades académicas, recreativas, residenciales, terapéuticas y otras;
 - 2. adiestramiento en el cuidado personal y mantenimiento del hogar, incluyendo preparación de comidas;
 - 3. programas de cuidado diurno;
 - 4. oportunidades de recreación y socialización;
 - 5. servicios en el hogar que incluyan compañía y asistencia en los oficios domésticos;
 - 6. servicios de terapia, nutrición y salud, los cuales podrán ser provistos mediante coordinación interagencial, acuerdos de colaboración o contratación con entidades públicas o privadas competentes, conforme a la legislación aplicable;
 - 7. cuidado de relevo, en el cual un profesional llegue a la casa y brinde servicios de apoyo a la familia;
 - 8. manejo integrado de casos;
 - 9. ayuda y apoyo para el desarrollo de destrezas que le permitan a las personas con neurodivergencia vivir independientemente o con asistencia de una manera efectiva, eficiente y segura;
 - 10. servicios de orientación y apoyo a la familia del adulto con neurodivergencia; y
 - 11. servicios y apoyo individualizado a los participantes y su familia

Sección 2.- Coordinación y colaboración

- a) A fin de desarrollar e implementar el Programa Piloto y llevar a cabo los servicios y responsabilidades dispuestos por esta Resolución Conjunta, el Departamento deberá consultar y coordinar con:
 - 1) Adultos con neurodivergencia que se desempeñen exitosamente y vivan independientes.
 - 2) Representantes de las organizaciones dedicadas a defender y apoyar a las personas con neurodivergencia.
 - 3) El Secretario de Salud o la persona designada por este que posea las cualificaciones necesarias para colaborar en el Programa Piloto. El Programa Piloto se estructurará y desarrollará de manera complementaria y coordinada con los servicios clínicos, terapéuticos, capacitadores y de salud que ofrece el Departamento de Salud, evitando

duplicidad de funciones y promoviendo la continuidad y coherencia en la prestación de servicios dirigidos a la población adulta con neurodivergencia.

- 4) El Defensor de las Personas con Impedimentos o la persona designada por este que posea las cualificaciones necesarias para colaborar en el Programa Piloto. A estos fines, la participación de la Defensoría de las Personas con Impedimentos será en calidad de entidad asesora en cuanto a los derechos y necesidades de la población con impedimentos, sin que ello implique su integración a la estructura ejecutiva o administrativa del Programa Piloto, preservándose su independencia fiscalizadora.
- 5) El Secretario de Educación o la persona designada por este que posea las cualificaciones necesarias para colaborar en el Programa Piloto.
- 6) Profesionales cualificados que posean conocimiento especializado, habilidades, peritajes y experiencia para atender a adultos con neurodivergencia.
- 7) Cualquier otro representante de agencias gubernamentales, asociaciones médicas o sociales o cualesquiera otro que el Departamento considere necesaria.

b) El Departamento podrá establecer acuerdos de colaboración o contratos con otras agencias, instrumentalidades, oficinas o dependencias del Gobierno de Puerto Rico o sus municipios o del Gobierno Federal, así como con cualquier organización sin fines de lucro o entidades privadas que el Departamento determine que puede contribuir o proveer los servicios dispuestos en esta Ley.

c) El Departamento será responsable de dirigir y coordinar, de manera integrada, todos los servicios y esfuerzos para desarrollar e implementar el Programa Piloto.

Sección 3.- Reglamentación

La Secretaria de la Familia adoptará la reglamentación necesaria para la creación, desarrollo e implementación del Programa Piloto y las disposiciones de esta Resolución Conjunta. Asimismo, dispondrá las normas y procedimientos para la administración del Programa Piloto, incluyendo, pero sin limitarse, lo siguiente:

- a) Los procedimientos para solicitar participación en el Programa Piloto;
- b) los requisitos de elegibilidad para la participación en este; y
- c) los requisitos que deben cumplir los participantes y sus familias.
- d) El diseño e implementación del Programa Piloto deberá realizarse conforme a la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y fiscales del Departamento, y podrá estructurarse mediante acuerdos de colaboración interagencial, alianzas con entidades públicas o privadas, y otros mecanismos que viabilicen su ejecución de manera efectiva y sostenible.

Sección 4.- Apoyo individualizado

La Secretaria o la persona designada por esta identificará y coordinará la prestación de los servicios y apoyos individuales apropiados que cada uno de los participantes y sus familias requieran.

Sección 5.- Duración del Programa

Este Programa Piloto comenzará en o antes del 1 de julio de 2026 y terminará no más tarde del 30 de junio de 2028, excepto que se disponga a extender su duración indefinidamente.

Sección 6.- Fondos

El Departamento podrá solicitar y aceptar subvenciones gubernamentales y donaciones de fuentes públicas o privadas para llevar a cabo el Programa Piloto creado a base de esta Resolución Conjunta.

Sección 7.- Informes

La Secretaria de la Familia deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa al finalizar el primer año y el segundo año de la implementación del Programa Piloto. El informe deberá incluir, entre otros, una evaluación de los servicios y apoyos ofrecidos, y las recomendaciones para modificar o ampliar dicho programa o hacerlo permanente.

Sección 8.- Vigencia

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, el Departamento de la Familia tendrá un término de seis (6) meses a partir de la aprobación de esta para diseñar y desarrollar el Programa Piloto ordenado y adoptar la reglamentación necesaria para su implementación.